

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3946/2542

นายสุรพงษ์ ตั้งดำรงกุล
นางเด่น กำประทุม

โจทก์
จำเลย

++ เรื่อง บุกรุก

++ โปรดดูย่อจากหนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม

++ เล่มที่ 8 หน้า 157 ++

++ ขอดูชุดพิเศษโปรดติดต่อห้องบริการเอกสารสำเนาคำพิพากษา (ห้องสมุด)
ชั้น 4, 5 ++

เรื่อง บุกรุก

โจทก์ อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาคัดค้าน คำสั่งศาลชั้นต้น ลงวันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม
พุทธศักราช ๒๕๔๑

ศาลฎีกา รับวันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓
ก.) เลขที่ ๔๕๑ ตำบลโนนสมบูรณ์กิ่งอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เมื่อปลายปี

๒๕๓๗ เวลากลางวันกลางคืนติดต่อกันตลอดมา จำเลยบุกรุกเข้าไปอยู่อาศัยพร้อม
ปลูกสร้างร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ในที่ดินแปลงดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
โจทก์ อันเป็นการรบกวนการครอบครองสิทธิของโจทก์โดยปกติสุขทำให้โจทก์ได้รับความ
เสียหาย เหตุเกิดที่ตำบลโนนสมบูรณ์ กิ่งอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ขอ
ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๒, ๓๖๕ (๓) และ ๘๓

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้ว เห็นว่า จำเลยบุกรุกที่ดินของโจทก์ ซึ่งมีเพียงสิทธิ
ครอบครองตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ และโจทก์มิได้ฟ้องเอาคืนซึ่งการครอบครองภายใน ๑ ปี
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๗๕ วรรคสอง โจทก์จึงไม่มีสิทธิ
ครอบครองในที่ดินดังกล่าว โจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหาย มีคำสั่งให้ยกฟ้อง จำหน่ายคดีจาก
สารบบความ

โจทก์อุทธรณ์ข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ภาค ๔ ลักษณะ ๑ อุทธรณ์ มาตรา ๑๙๓ วรรคหนึ่ง มีบัญญัติ
เรื่องการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้นในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย โดย
ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ไว้โดยเฉพาะแล้ว จึงไม่อาจจะนำประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๓ ทวิ มาอนุโลมบังคับใช้กับกรณีตามอุทธรณ์ข้อ
กฎหมายของโจทก์ที่ว่าโจทก์เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายหรือไม่ได้ ฉะนั้นที่ศาลชั้น
ต้นอนุญาตให้โจทก์อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นในข้อกฎหมายดังกล่าวโดยตรงมายังศาล
ฎีกานั้น จึงเป็นการไม่ชอบเพราะเป็นการยื่นอุทธรณ์ข้ามลำดับของศาล ขัดต่อ
บทบัญญัติมาตรา ๑๙๓ วรรคหนึ่ง ดังกล่าวศาลฎีกาไม่อาจวินิจฉัยให้ได้

พิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้โจทก์ยื่นอุทธรณ์โดยตรงต่อศาล
ฎีกา ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการส่งอุทธรณ์ของโจทก์ไปยังศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ที่มี

อำนาจพิจารณาพิพากษาต่อไป.

(มงคล คุปต์กาญจนากุล-พิชัย เตโชพิทยาкул-ปัญญา ถนอมรอด)

ศาลจังหวัดขอนแก่น - นายสายันท์ ศรีดวม

ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------